

신용정보 처리위탁 계약서

(주)하랑항공(이하 “갑”이라 한다)과 (주)해랑금융(이하 “을”이라 한다)은 “갑”의 개인(신용)정보 처리업무를 “을”에게 위탁함에 있어 다음과 같은 내용으로 개인(신용)정보업무 위탁계약(이하 “본 계약”)을 체결한다.

제1조 (목적) 이 계약은 “갑”이 개인(신용)정보처리업무를 “을”에게 위탁하고, “을”은 이를 승낙하여 “을”의 책임아래 성실하게 업무를 완성하도록 하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) 본 계약에서 별도로 정의되지 아니한 용어는 「개인정보 보호법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보 보호위원회 고시), 「표준 개인정보 보호지침」(개인정보 보호위원회 고시), 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 및 같은 법 시행령 및 시행규칙(이하 “관련 법령”)에서 정의된 바에 따른다.

제3조 (위탁업무의 목적 및 범위) “을”은 계약이 정하는 바에 따라 항공권 결제, 마일리지 정산 및 환불 서비스 제공 목적으로 다음과 같은 개인(신용)정보 처리 업무를 수행한다.

- 결제 및 마일리지 정산 요청 시 승객명, 회원아이디(ID), 여권번호, 마일리지 내역, 항공권 예약번호, 휴대폰번호, 이메일, 결제금액
- 결제수단에 따른 추가정보 [카드 결제(API연동)] 카드 번호, 유효기간, 생년월일, 카드 비밀번호 앞 2자리 [계좌이체] 은행명, 계좌번호
- 결제금액 및 마일리지 환불 처리 시 환불계좌 정보(은행명, 계좌번호, 예금주 정보)

제4조 (위탁업무 기간) ① 본 계약에 의한 개인정보 처리업무를 기간은 다음과 같다.

· 계약 기간 : 2025년 02월 01일 ~ 2026년 02월 01일 (또는 본 계약 해지 시까지)

② 제1항의 위탁업무 기간 만료 30일 전까지 양 당사자 중 어느 일방이 서면으로 계약 종료 또는 조건 변경의 의사를 통지하지 아니하고, “갑”이 “을”을 대상으로 실시하는 연 1회 정기 보안 점검 결과 중대한 보안 위반 사항이 없는 경우에 한하여 본 계약은 동일한 조건으로 1년씩 자동으로 갱신된다.

제5조 (재위탁 제한) ① “을”은 “갑”의 승낙이나 승인을 얻은 경우(본 조 제3항에 따른 경우를 포함한다)를 제외하고 “갑”과의 본 계약 상의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 재위탁 할 수 없다.

② 위 제1항에도 불구하고 “갑”은 위탁 업무인 시스템 운영과 관련하여, “을”이 이미 체결한 다음의 위탁업무에 대해서는 재위탁을 승인한 것으로 본다.

- (주)한길 회계법인 (마일리지 정산 배치) / 성명, 회원 ID(주)하랑항공 마일리지 회원), 계좌번호, 카드번호 토큰, 결제 이력, 마일리지 정산 파일 내 정산 대상 회원 식별 정보 / 위탁 계약 종료 시까지

③ 위 제2항에 규정되지 않은 추가적인 재위탁이 발생하는 경우 “을”은 홈페이지 통지 등을 통해 재위탁 사실을 “위탁사”에 통보하여야 하며, “위탁사”가 통보를 받은 날로부터 7일 이내에 이의를 제기하지 않는 경우 재위탁을 승인한 것으로 본다.

제6조 (개인(신용)정보에 관한 당사자들의 의무) ① “갑”은 본 계약 제3조에 규정된 위탁하는 개인(신용)정보를 “관련 법령”에 따라 적법하게 수집하였으며, 이를 “을”에게 위탁하여 처리할 권한을 가지고 있음을 확인한다.

② “을”은 「개인정보 보호법」 제23조제2항 및 제24조제3항 및 제29조, 같은 법 시행령 제21조 및 제30조, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보 보호위원회 고시 제2021-2호)에 따라 개인정보의 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 조치를 취하여야 하며, “을”은 “갑”과 위탁받은 개인(신용)정보를 송수신하는 경우 “관련 법령”에 따른 보호조치를 취하여야 한다.

③ “을”은 제2항에 따른 조치를 취하였음에도 불구하고, “갑”과 관련된 개인(신용)정보 처리업무에 대해 보안침해 사고 또는 개인정보 유출 사고가 발생했을 경우, 그 사실을 인지한 즉시 “갑”에게 통지하여야 한다.

제7조 (개인(신용)정보의 처리제한) ① “을”은 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인(신용)정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.

② “을”은 본 계약 제3조에 따라 수탁받은 개인(신용)정보에 접근할 수 있는 인원을 제한하여야 하며, 전담 관리자를 지정하여 관리하여야 한다.

제8조 (을에 대한 관리·감독 등) ① “갑”은 “을”에 대하여 다음 각 호의 사항을 감독할 수 있으며, “을”은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

- 개인(신용)정보의 처리 현황
- 개인(신용)정보의 접근 또는 접속기록
- 개인(신용)정보 접근 또는 접속 대상자
- 목적 외 이용·제공 및 재위탁 제한 준수여부
- 암호화 등 안전성 확보조치 이행여부
- 그 밖에 개인(신용)정보의 보호를 위하여 필요한 사항

② “갑”은 “을”에 대하여 제1항 각 호의 사항에 대한 실태를 점검하여 시정을 요구할 수 있으며, “을”은 특별한 사유가 없는 한 이행하여야 한다.

③ “갑”은 처리위탁으로 인하여 정보주체의 개인(신용)정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 1년에 1회 “을”를 교육할 수 있으며, “을”은 이에 응하여야 한다.

④ 제3항에 따른 교육의 시기와 방법 등에 대해서는 “갑”은 “을”과 협의하여 시행한다.

⑤ 제3항 및 제4항에도 불구하고 “갑”은 “을”과 협의하여 “을” 스스로 개인(신용)정보 보호 교육을 실시하도록 요청할 수 있으며, “을”이 해당 교육을 실시한 증빙을 제공하는 경우 “을”은 본 조 제3항의 의무를 준수한 것으로 본다.

제9조 (정보주체 권리보장) “을”은 정보주체의 개인(신용)정보 열람, 정정·삭제, 처리 정지 요청 등에 대응하기 위한 연락처 등 민원 창구를 마련해야 한다.

제10조 (개인(신용)정보의 파기) ① “을”은 제4조의 위탁업무기간이 종료되거나 해지 등으로 본 계약의 효력이 상실되는 경우, 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 개인(신용)정보를 “관련 법령”에 따른 방법으로 파기하거나 반환하고 이를 “갑”에게 통보하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 “을”은 관련 법령에서 정한 기간 동안 정보를 보존할 수 있다.

제11조 (손해배상) ① “을” 또는 “을”의 임직원 기타 “을”의 수탁자가 이 계약에 의하여 위탁 또는 재위탁 받은 업무를 수행함에 있어 이 계약에 따른 의무를 위반하거나 “을” 또는 “을”의 임직원 기타 “을”의 수탁자의 귀책사유로 인하여 이 계약이 해지되어 “갑” 또는 개인(신용)정보주체 기타 제3자에게 손해가 발생한 경우 “을”은 그 손해를 배상하여야 한다.

② 제1항과 관련하여 개인(신용)정보주체 기타 제3자에게 발생한 손해에 대하여 “갑”이 전부 또는 일부를 배상한 때에는 “갑”은 이를 “을”에게 구상할 수 있다.

제12조 (분쟁해결) ① 본 계약에 규정되지 아니한 사항 및 계약해석에 대한 이견은 당사자간 협의에 의하여 해소하고, 협의로 해소되지 않는 경우에는 일반적으로 인정되는 상관례에 따른다.

② 본 계약에 관하여 소송을 제기할 경우에는 서울중앙지방법원을 제1심 전속적 합의관할로 한다.

본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고, "갑"과 "을"이 서명 또는
날인한 후 각 1부씩 보관한다.

2025년 2월 1일

[갑]

기관(회사)명 : (주)하랑항공

주 소 : 서울시 중구

대표자 성명 : 김희민 (인)

[을]

기관(회사)명 : (주)해랑금융

주 소 : 서울시 강남구

대표자 성명 : 김설아 (인)